A Fővárosi Törvényszék mint másodfokú bíróság
72.Pf.635.034/2023/4.

A Fővárosi Törvényszék mint másodfokú bíróság a Berki Ügyvédi Iroda (dr. Berki Ádám ügyvéd, ügyvéd címe.) által képviselt felperes (felperes címe) felperesnek – a dr. Szepesházi Péter ügyvéd (ügyvéd címe) által képviselt I.r. alperes (I.r. alperes címe) I. rendű alperes ellen lakáskiürítés, bérleti és használati díj megfizetése iránt indított perében, amelybe az alperes pernyertességének előmozdítása érdekében beavatkozott dr. Szepesházi Péter ügyvéd (ügyvéd címe) által képviselt beavatkozó (beavatkozó címe) beavatkozó, a Pesti Központi Kerületi Bíróság 2020. április 15-én kelt 16.P.50.831/2020/2. számú, 16. sorszám alatt kijavított, 15. és 36-II. sorszám alatt kiegészített ítéletével szemben az I. rendű alperes által 3. sorszám alatt, a beavatkozó által 11. sorszám alatt, a 15. sorszámú kiegészítő ítélet ellen az I. rendű alperes és a beavatkozó 39. sorszám alatt előterjesztett fellebbezések folytán – tárgyaláson – meghozta az alábbi

ítéletet:

A másodfokú bíróság az elsőfokú bíróság ítéletének nem fellebbezett részét nem érinti, fellebbezett rendelkezéseit azzal hagyja helyben, hogy a kiürítés és birtokbaadás kapcsán végrehajtásnak nincs helye, továbbá azzal, hogy mellőzi a beszámítási kifogás elutasítását.

Kötelezi az I. rendű alperest, hogy 15 napon belül fizessen meg a felperesnek 76.070 (hetvenhatezer-hetven) Ft másodfokú perköltséget.

A 218.825 (kétszáztizennyolcezer-nyolcszázhuszonöt) Ft le nem rótt fellebbezési illetéket az állam viseli.

Az ítélet ellen nincs helye fellebbezésnek.

Indokolás

[1] Az elsőfokú bíróság a kijavított és kiegészített ítéletében kötelezte az I. rendű alperest és II. rendű alperesként az akkor még létező, perbeli jogképességgel rendelkező I.r. alperes Ügyvédi Irodát, hogy a ingatlan címe1 szám alatti 29. számú ingatlant, amely a Budapesti 2. sz. Körzeti Földhivatal által nyilvántartott, helyrajzi szám-ú, természetben a ingatlan címe2 szám alatti lakóházon belül helyezkedik el, 15 napon belül ürítsék ki és adják a felperes birtokába. Kötelezte őket, hogy 15 napon belül egyetemlegesen fizessenek meg a felperesnek 214.516 forint tőkét és ezen összeg után 2010. február 12. napjától, továbbá 10.909.560 forint tőkét és ezen összeg után 2015. március 1**.** napjától a kifizetés napjáig járó évi, a késedelemmel érintett naptári félév első napján érvényes jegybanki alapkamattal megegyező mértékű késedelmi kamatot, 2020. május 1. napjától az Ingatlan kiürítésének napjáig havi 175.692 forint használati díjat, valamint 241.400 forint perköltséget, az Államnak, az Adóhatóság külön felhívására 175.369 forint kereseti illetéket. Megállapította, hogy a fennmaradó 56.380 forint illetéket az Állam viseli. Az alperesi beszámítási kifogást, valamint a felperes keresetét ezt meghaladóan elutasította.

[2] Az elsőfokú ítéletben megállapított tényállás szerint a felperes 1999. december 10-én bérleti szerződést kötött az I. rendű alperessel a kizárólagos tulajdonában álló, ingatlan címe1 szám alatti 44 m2 alapterületű 29. számú, helyrajzi szám-ú, természetben a ingatlan címe2 szám alatti lakóházon belül elhelyezkedő ingatlanra (a továbbiakban: Ingatlan) 5 éves határozott időtartamra, ügyvédi iroda céljára. A bérleti szerződés 5. pontja szerint a felperes hozzájárult ahhoz, hogy az I. rendű alperes a bérleményben karbantartási, felújítási és átalakítási munkákat végezzen azzal, hogy az I. rendű alperes ezen munkálatokkal kapcsolatban bérbeszámítási jogával nem élhet. A 6. pontban a szerződő felek megállapodtak abban, hogy a bérleti jogviszony megszűnésekor a bérlő az általa kialakított állapotban köteles visszaadni a bérleményt. A 7. pontban a bérlő kijelentette, hogy a bérleményt megtekintette, annak műszaki állapotáról meggyőződött és azzal kapcsolatban kifogást nem emel. A bérleti szerződés 8. pontjában a felek megállapodtak abban, hogy a bérlő a bérleti díj és fűtési költség fejében havonta 8 alkalommal jogi tanácsadó tevékenységet végez a bérbeadó részére oly módon, hogy előre egyeztetett időpontban 1-1 óra időtartamban a bérbeadó székhelyén megjelenik és ott a bérbeadó igénye szerint ellátja a tanácsadó tevékenységet, a bérbeadó egyéb jogszolgáltatásra külön megállapodás és díjazás fejében tarthat igényt. A 9. pont értelmében amennyiben a bérleti szerződés aláírásától számított 5 éves határozott idő lejártát megelőzően a bérlő bejelenti további igényét a bérleményre, a szerződés közös akarattal automatikusan további 5 éves időtartamra a szerződés feltételeinek megfelelően meghosszabbodik. A 15. pont szerint a bérbeadó hozzájárult, hogy a bérlő a bérleményt ügyvédi irodájaként a hatóságoknak, a Budapesti Ügyvédi Kamarának is bejelentse.

[3] A felperes és az I. rendű alperes 2000. január 4-én a szerződés 8. pontját kiegészítették azzal, hogy amennyiben a bérbeadó bármely okból nem tart igényt a továbbiakban a bérlő jogi tanácsadó tevékenységére és az erre vonatkozó megállapodást bármely módon megszünteti, a megállapodás megszüntetését követő második hónap 5. napjától a bérlő havi 50.000 forint bérleti díjat tartozik fizetni számla ellenében, mely magában foglalja a mindenkori fűtési költséget is.

[4] A bérleti szerződés alapján az Ingatlanban a I.r. alperes Ügyvédi Iroda folytatott tevékenységet, a I.r. alperes Ügyvédi Iroda képviselője a bérleti szerződést megkötő alperes volt.

[5] A bérleti szerződés 9. pontja alapján a felek a bérleti jogviszonyt 2004. évben további 5 évre meghosszabbították. A felperes az ügyvédi megbízási szerződést 2008.

augusztus 14-én felmondta. A felperes a 2009. szeptember 12-i levelében az I. rendű alperest tájékoztatta, hogy nem kívánja megújítani a megbízását, így az 2009. december 10-én lejár, továbbá, hogy a határozott idejű bérleti szerződés is megszűnik ezen időpontban és felhívta az iroda határidőben történő kiürítésére.

[6] Az I. rendű alperes és a I.r. alperes Ügyvédi Iroda a határozott idő elteltét követően nem hagyta el az Ingatlant.

[7] A felperes keresetében kérte a jogalap nélküli birtoklásra tekintettel az I. rendű alperes és a I.r. alperes Ügyvédi Iroda kötelezését az Ingatlan elhagyására, kiürítésére és birtokba bocsátására. Kérte továbbá az I. rendű alperes és a I.r. alperes Ügyvédi Iroda kötelezését, hogy egyetemlegesen fizessenek meg részére elmaradt bérleti díj címén 114.516 forint-ot, valamint ezen összeg után 2009. december 11-től a kifizetés napjáig járó törvényes mértékű késedelmi kamatot, 2009. december 11-től 2010. február 11-ig összesen 100.000 forint használati díjat, az ezt követő hónapokra a kiköltözésig havi 200.000 forint+ÁFA összegű használati díjat, a használati díj után 2010. február 12-től a kiköltözésig terjedő időre középidőtől számított késedelmi kamatot, továbbá a perköltséget.

[8] Keresete indokolásaként előadta, hogy a határozott időre kötött bérleti szerződés 2009. december 10. napján nem vitatottan megszűnt, ezen időponttól az I. rendű alperes és a I.r. alperes Ügyvédi Iroda az Ingatlant jogcím nélkül használja, így használati díj fizetési kötelezettségük van, továbbá az ügyvédi megbízási szerződés felmondására tekintettel járó bérleti díjból három hónapra eső bérleti díjat sem fizette meg az I. rendű alperes és a I.r. alperes Ügyvédi Iroda.

[9] Az I. rendű alperes és a I.r. alperes Ügyvédi Iroda kérte az I. rendű alperes perből történő elbocsátását, érdemben a kereset elutasítását és ezzel egyidejűleg viszontkeresetet terjesztett elő a felperes, mint bérbeadó és a I.r. alperes Ügyvédi Iroda, mint bérlő között 2000. április 21-én létrejött „Bérleti szerződés 2. számú módosítása” megnevezésű iratra hivatkozással. Beszámítási kifogást is előterjesztettek az álláspontjuk szerint igazolhatóan megfizetett 5.600.000 forint, illetve a további 6.000.000 forint beruházási összeg tekintetében arra hivatkozással, hogy az Ingatlanban jelentős átalakítási munkálatok zajlottak, az iroda értéke jelentősen növekedett.

[10] A felperes a beszámítási kifogás elutasítását kérte.

[11] Az áttétel folytán eljáró Fővárosi Törvényszék a viszontkereset tekintetében a 66.P.22.026/2016/58. számú részítéletében – egyebek mellett – megállapította, hogy a „Bérleti szerződés 2. számú módosítása” elnevezésű okirat érvényesen nem jött létre és a jelen per I. rendű alperese és a I.r. alperes Ügyvédi Iroda tulajdonjog megállapítására irányuló keresetét elutasította. A Fővárosi Ítélőtábla mint másodfokú bíróság a 4.Pf.21.431/2017/5 számú részítéletével – egyebek mellett – az elsőfokú ítéletből a bérleti szerződés 2. számú módosítása létre nem jöttét megállapító rendelkezést mellőzte. Indokolása szerint a

másodfokú bíróság egyetértett az elsőfokú bíróság álláspontjával, hogy a 2. számú szerződésmódosítás nem jött létre, ezért egyetértett a tulajdonjog megállapítására irányuló kereseti kérelmet elutasító elsőfokú döntéssel.

[12] A jogerős részítélettel szembeni felülvizsgálati kérelemre tekintettel az I. rendű alperes és a I.r. alperes Ügyvédi Iroda kérte a tárgyalás felfüggesztését a Kúria döntéséig.

[13] Az elsőfokú bíróság a felperes keresetét túlnyomórészt alaposnak ítélte.

[14] A lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló 1993. évi LXXVIII. törvény. (Lakás tv.) 2. § (1) bekezdése, 17. § (1) bekezdése, 23. § (2) bekezdése és a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény (a továbbiakban: rPtk.) 193. § (1) bekezdése felhívásával elsődlegesen arra mutatott rá, hogy a bérleti szerződést egyértelműen az I. rendű alperes kötötte ügyvédi iroda céljára, az 1. számú módosításban is ő szerepel bérlőként, így a bérleti szerződés őt kötelezi. Leszögezte, hogy emiatt és azon okból is alaptalan az I. rendű alperes perből való elbocsátása iránti kérelme, hogy az ügy érdemére tartozik, hogy az adott alperessel szemben előterjesztett kereseti kérelem megalapozottnak bizonyul-e.

[15] Rögzítette, hogy a határozott időre kötött bérleti szerződés a 9. pontja szerint meghosszabbodott, így 2009. december 10-ig tartott, a határozott idő elteltével a bérleti jogviszony megszűnt. Az I. rendű alperes és a I.r. alperes Ügyvédi Iroda semmilyen bizonyítékot nem terjesztett elő, hogy a jogviszony ismételten meghosszabbodott, és ezen alperesi hivatkozásnak mond ellent a 2009. szeptember 12-i felperesi levél.

[16] Alaptalannak ítélte az I. rendű alperes és a I.r. alperes Ügyvédi Iroda ún. szerződéskomplexumra vonatkozó hivatkozását. Kifejtette, hogy a 2. számú szerződés módosításról jogerős ítélet (rész)állapította meg, hogy ténylegesen nem jött létre, a Fővárosi Törvényszék (helyesen: Fővárosi Ítélőtábla) az (rész)ítéletének indokolásában egyetértett az elsőfokú bíróság álláspontjával, és kizárólag azért mellőzte ezen rendelkezést az elsőfokú (rész)ítéletből, mivel a rendelkező részében csak a keresetről, viszontkeresetről történő döntés szerepelhet, a döntés indoka az indokolás része. Rámutatott továbbá, hogy az I. rendű alperes és a I.r. alperes Ügyvédi Iroda által hivatkozott megbízási szerződés ügyvédi tevékenység ellátására vonatkozott, a bérleti és a megbízási jogviszony nem mosható össze, a perbeli bérleti jogviszonyra kizárólag a bérleti szerződés és annak esetleges módosítása lehet irányadó**.**

[17] Mindezek alapján megállapította, hogy az I. rendű alperes és a I.r. alperes Ügyvédi Iroda az Ingatlan jogcím nélküli használója, ezért kötelezte őket az Ingatlan kiürítésére és a kérelmének megfelelően a felperes birtokába adására. Az ítélet végrehajthatósága érdekében az egyetemleges kötelezést arra alapozta, hogy a bérleti szerződést az I. rendű alperes kötötte abból a célból, hogy abban ügyvédi irodát működtet.

[18] Az I. rendű alperes megbízási szerződésének felmondását követő időszakra a bérleti szerződés megszűnéséig járó bérleti díj tekintetében megállapította, hogy az I. rendű alperes és a I.r. alperes Ügyvédi Iroda csak állította, de nem bizonyította, hogy eleget tett az ezen bérleti díj fizetési kötelezettségnek.

[19] A bérleti jogviszony megszűnését követő két hónapra a bérleti díjjal megegyező mértékű, összesen 100.000 forint használati díj fizetésére vonatkozó kötelezést a Lakás tv. 20. § rendelkezésére alapozta.

[20] Az ezt követő időszakra vonatkozó használati díj tekintetében a felperes által kért 200.000 forint + Áfa/hó összeg alperesi részről vitatása folytán kirendelt igazságügyi ingatlanforgalmi szakértő szakvéleményében foglaltakat az elsőfokú bíróság maradéktalanul elfogadta ítélkezésének alapjául, mert a szakértői vélemény helyességével kapcsolatban kételye nem merült fel. A felperes hivatkozásával szemben rámutatott, hogy nem bérleti díj, hanem használati díj meghatározására rendelte ki a szakértőt, aki ennek eleget tett és kimunkálta a perbeli időszakra vonatkozóan a reális használati díjat. Így ez az alapja a használati díj megfizetésére kötelező rendelkezésének – 2010. február 12-től kezdődően 2020. április 30-ig egyösszegben, onnantól kezdve az Ingatlan kiürítéséig a használati díjat havi összegben meghatározva.

[21] A késedelmi kamat megfizetésére kötelezés a rPtk. 301. § (1) bekezdésén alapul.

[22] Rögzítette az elsőfokú bíróság, hogy a kirendelt szakértőt az I. rendű alperes és a I.r. alperes által feltett kérdésre adott válasz kimunkálására nem hívta fel, mivel egyrészt a kérdések elkésetten kerültek előterjesztésre, másrészt kizárólag a kereset körében rendelt el szakértői bizonyítást.

[23] A beszámítási kifogást megalapozatlannak ítélte arra tekintettel, hogy kártérítési igény, valamint az esetleges értéknövelő beruházások folytán jogalap nélküli gazdagodás iránti igény kizárólag viszontkeresettel érvényesíthető a felperessel szemben, figyelemmel arra, hogy beszámítani csak egynemű és lejárt igényt lehet. Rámutatott, hogy az átalakítási munkálatok költségére viszontkeresettel sem tartható igény a bérleti szerződés 6. pontjában és 5. pontjában foglaltakra tekintettel.

[24] A per tárgyalásának a jogerős részítélettel szemben benyújtott felülvizsgálati kérelem jogerős elbírálásáig való felfüggesztésére irányuló kérelmét arra tekintettel utasította el, hogy a felfüggesztés feltételei nem álltak fent, mivel a felülvizsgálati kérelem egy rendkívüli jogorvoslat, és amennyiben a Kúria megváltoztatja a jogerős részítéletet, úgy arra alapítottan perújítási kérelem terjeszthető elő.

[25] Az elsőfokú bíróság a perköltség viseléséről a polgári perrendtartásról szóló 1952. évi III. törvény (a továbbiakban: rPp.) 81. § (1) bekezdése szerint határozott.

[26] A másodfokú bíróság a 72.Pf.636.579/2022/11-I. számú végzésben a pert a I.r. alperes Ügyvédi Iroda II. rendű alperessel szemben megszüntette, és az elsőfokú bíróság ítéletét a I.r. alperes Ügyvédi Iroda II. rendű alperesre vonatkozó részében hatályon kívül helyezte.

[27] Az elsőfokú bíróság ítélete és annak 15. sorszám alatti kiegészítése ellen az I. rendű alperes és a beavatkozó nyújtott be fellebbezést.

[28] A másodfokú eljárásban pontosított fellebbezésükben elsődlegesen kérték az elsőfokú bíróság ítéletének hatályon kívül helyezését annak érdekében, hogy a szakértői bizonyítás lefolyhasson. Másodlagosan kérték az ítélet megváltoztatását és a kereset elutasítását. Kérték a felperes perköltségük megfizetésére kötelezését.

[29] A beszámítási kifogásként érvényesíteni kívánt 12.600.000 forint kapcsán arra hivatkoztak, hogy 12.000.000 forint az Ingatlanban végzett beruházások értéknövelő hatása, 600.000 forint pedig a megbízási szerződés 8. pontja szerint 12-szer 50.000 forint, figyelemmel arra, hogy a felperes az 5 éves határozott idő lejárta, 2010. április 1-je előtt mondta fel a megbízási szerződést.

[30] Álláspontjuk szerint, ha egyértelműen az I. rendű alperes a bérleti szerződés bérlője, téves az elsőfokú ítéletben a I.r. alperes Ügyvédi Iroda egyetemleges kötelezése, nincs is kifejtve az elsőfokú ítéletben, miként került a bérleti jogviszonyba a szerződés kötelezettjeként a I.r. alperes Ügyvédi Iroda azon kívül, hogy a bérleti szerződés alapján az Ingatlanban a I.r. alperes Ügyvédi Iroda folytatott tevékenységet, és a I.r. alperes Ügyvédi Irodának az I. rendű alperes a képviselője. Állították, hogy az I. rendű alperes még egyéni ügyvédként kötötte meg a bérleti szerződést és annak 1. számú módosítását, mivel később kapta csak meg a kamarai határozatot, hogy 1999. december 15-től a I.r. alperes Ügyvédi Iroda a jogutódja. Az I. rendű alperesnek mint magánszemélynek akkor kellene a perben állnia, ha úgy szüntette volna meg az egyéni ügyvédi tevékenységet, hogy nem folytatta volna azt. A megbízási szerződésben a jogutódlás egyértelműen rögzítésre került, ami értelemszerűen vonatkozott a bérleti szerződésre is, a megbízási szerződés és bérleti szerződés egységes egészére tekintettel, amit bizonyít a megbízási és bérleti díj azonos összege. A jogi személy jogutód kötelezettségeiért a képviselő pedig nem köteles helytállni. Utaltak arra, hogy a felperes a keresetleveléhez csatolt három számlát is a I.r. alperes Ügyvédi Iroda alperesnek állította ki.

[31] Fenntartották, hogy a bérleti szerződés 2. számú módosítása tekintetében nincs ítélt dologi helyzet, mivel az Ítélőtábla törölte az ennek létre nem jöttét megállapító rendelkezést az alapítéletből. Fenntartották azt is, hogy a négy szerződés egy szerződés komplexumot alkot, a bérleti szerződés és a megbízási szerződés szabályozza a másik jogviszony tartalmát is. Továbbra is vitatták, a 2. számú módosítás 2. pontjára tekintettel a bérlemény jogcím nélküli használatát, hivatkozva arra, hogy a bérleti szerződés továbbra is fennáll a felperes és I.r. alperes Ügyvédi Iroda között, így vitatták a 100.000 forint használati díjra vonatkozó fizetési kötelezettséget is.

[32] A 2. számú módosítás érvényes létrejötte kapcsán hivatkoztak arra, hogy a szakértők egyöntetűen foglaltak állást, hogy az aláírások az aláíróktól származtak, a bélyegző vitathatatlanul eredeti, az aláírások azonos módon és időben kerültek a papírra, a papírok azonos minőségűek és korúak. Álláspontjuk szerint nem csupán feltételezés, hanem más következtetést nem engedő logikus következtetés, hogy a nyomtatás közben elromlott az egyik gép, és így másik géppel és nyomtatóval kellett kinyomtatni a második oldalt, amelyben más papír volt és más betűtípussal nyomtatott. Ha a I.r. alperes Ügyvédi Iroda kreálta volna a 2. számú szerződésmódosítást, megtehette volna, hogy ugyanolyan formátumban, betűkkel, papírra nyomtasson általa kreált első oldalt, mint a második oldal, továbbá léteznie kellett volna egy olyan szerződésnek a felek között, aminek második oldala felhasználható lett volna, amely a Ptk.-ra és a Lakás tv-re utal, a megbízási szerződés utáni, de a perek kezdete előtti dátumozású, ennek létezése azonban kizárt. Ha a I.r. alperes Ügyvédi Iroda csalárd módon készítette volna a 2. számú módosítás első oldalát, azt a 2009. december 1-jei levele előtt kellett megtennie, amiben már utalt a módosításra, de akkor már tudta, hogy a legnagyobb perben nem csak ő járt el, így kizárt, hogy a kizárólagosságra utalt volna, továbbá nem kellett volna belefogalmaznia, hogy kizárólag pernyertesség esetén jár számára a megbízási díj.

[33] Vitatták, hogy késtek a szakértőhöz intézett kérdésekkel. Hatályon kívül helyezést megalapozó eljárási jogszabálysértésként értékelték, hogy az elsőfokú bíróság a kereset és a beszámítási kifogás körében megfogalmazott kérdéseikre annak ellenére sem engedte a szakértőt válaszolni, hogy az 50.000 forint szakértői díjelőleget is megfizették.

[34] Hivatkoztak a bérleti szerződés 1. számú módosítása 3. pontja alapján a megbízási szerződés megszűnése utáni 50.000 forint/hó összegben megállapított, a fűtési díjat is magában foglaló fizetési kötelezettségre. A 4. pont alapján arra, hogy a díjfizetési kötelezettséget meg kellene, hogy előzze a felperes számlaadása, anélkül sem teljesíteniük, sem késedelmi kamatot fizetniük nem kell, a kereseti követelés idő előtti. Álláspontjuk szerint a szakértőnek az 50.000 forint havi díjat alapul véve, a KSH szerinti inflációval emelten, a fűtési díjjal csökkentetten kellett volna a használati/bérleti díjat kimunkálni. Sérelmezték, hogy az elsőfokú bíróság nem adott tájékoztatást arról, hogy a 2019. október 16-i tárgyaláson indítványozott kérdéseiket nem tette fel a szakértőnek A használati díj tekintetében azért tulajdonítottak jelentőséget a kérdésének, mert álláspontjuk szerint a bérleti szerződés 1. számú módosításának 3. és 4. pontja alapján kell a felperesi igényt megítélni, így amiatt, hogy a felperes nem biztosítja a bérleti szerződés szerint az Ingatlanba bejutást, 2013-tól bérleti díj fizetésére nem kötelesek. Mindezek alapján a I.r. alperes Ügyvédi Irodának legfeljebb 4.000.000 forint lehetne a reális fennálló bérleti díj vagy használati díj tartozása, figyelemmel arra, hogy 2013 óta nem tudja használni a bérbeadó magatartása miatt a bérleményt, és a fűtési díjat mindenképpen le kell vonni a havi díjak összegéből, azonban ezt a tartozást is felemészti a beszámítási kifogás 12.600.000 forintos összege.

[35] Hivatkoztak továbbá az Ingatlan elvi használhatóságának hiányára is amiatt, hogy 2010-2011-ben a víz- és villany leszerelésre került a felperes részéről, így már víz és áram szolgáltatás sem volt.

[36] Az értéknövelő beruházások beszámításra alkalmassága kapcsán előadták, hogy a bérleti szerződés 5. és 6. pontjai nem jelentik azt, hogy a bérlő az általa megvalósított fejlesztés értéknövelő ellenértékét ne érvényesíthetné a jogviszony megszűnése után a bérbeadóval szemben. Arra tekintettel kérték a szakértő értékmegállapítását, hogy a felperes vitatta a 12.000.000 forint megközelítő értéket. Hivatkozásuk szerint a beruházás tényének van jelentősége, annak nincs, hogy a beruházás milyen forrásból valósult meg.

[37] Kérték védekezésükként figyelembe venni, hogy csak bérlő volt a felperes, és az Ingatlannak másik egyház volt a tulajdonosa, ugyanakkor a felek közötti szerződésekben nincs szó albérletről.

[38] Kérték a per megszüntetését az I. rendű alperes vonatkozásában is, mivel az ügyvédi irodával került megkötésre a szerződés, valamint a passzív kereshetőségi jog hiánya miatt a rPp. 157. § g) pontja alapján arra tekintettel, hogy az I. rendű alperes egyéni ügyvédként megszűnt.

[39] Az I. rendű alperes és a beavatkozó a 2020. június 10-én kelt 15. sorszámú, a birtokba adást elrendelő kiegészítő ítélet ellen is fellebbezett az elsőfokú ítéletet teljes egészében támadó fellebbezésükre tekintettel, és mert a kiegészítő ítélet meghozatalakor már nem volt az Ingatlan az I. rendű alperes és a I.r. alperes Ügyvédi Iroda birtokában.

[40] A felperes a fellebbezési ellenkérelmében kérte a kiegészített elsőfokú ítélet, az I. rendű alperes és volt pertársának korábbi bérleményére vonatkozó kiürítési és birtokbabocsátási kötelezettsége, a megítélt bérleti és használati díj, ezek kamatai, valamint a perköltség megfizetési kötelezettség helybenhagyását. Kérte az I. rendű alperes kötelezését a teljes másodfokú eljárásra eső másodfokú perköltség megfizetésére, figyelemmel arra is, hogy az I. rendű alperesnek tudomása kellett legyen arról, hogy a Budapesti Ügyvédi Kamara a I.r. alperes Ügyvédi Iroda megszűnését állapította meg 2020. július 1-jei hatállyal, és a kamarai határozat 2021. február 6-án vált véglegessé.

[41] Fenntartotta a bérleti szerződés létrejöttére, módosítására és megszűnésére, tovább a felek közötti megbízási szerződésre vonatkozóan a perben előadott álláspontját.

[42] Hangsúlyozta, hogy a bérleti szerződés a meghosszabbítása után, 2009. december 9-én lejárt, a megszűnés független volt attól, hogy a megbízási szerződést a felperes korábban felmondta és az I. rendű alperes tovább folytathatta ügyvédi tevékenységét a határozott idejű bérleti szerződés lejártáig. Hivatkozott arra, hogy az állított beruházások a bérleti szerződés értelmében a bérbeadó tudtával, engedélyével, de a bérlő saját kockázatára készültek, amint azt a bérleti szerződés kifejezetten tartalmazza.

[43] Hivatkozott továbbá a használati dj fizetési kötelezettség fennállására a bérleti szerződés megszűnését követő további használatra, arra tekintettel, hogy a bérlő birtokában tartotta az Ingatlant.

[44] Kiemelte, hogy a kirendelt szakértő által alacsonyabb összegben meghatározott használati díjat elfogadta.

[45] Álláspontja szerint jogszerűen tartalmazza az elsőfokú ítélet a birtokbaadási kötelezettséget, tekintve, hogy az Ingatlan birtokba bocsátására csak 2021. május 4-én került sor, a 16. P.50.831/2020/36-II. sorszámú kiegészítő ítélet pedig nem érintette a birtokba adást.

[46] Az I. rendű alperes és a beavatkozó fellebbezései alaptalanok.

[47] A másodfokú bíróság az alábbiakkal egészíti ki az elsőfokú bíróság által megállapított tényállást.

[48] 2000. április 1-jén a felperes Adminisztratúrája és a I.r. alperes Ügyvédi Iroda Megbízási szerződést kötött jogi tanácsadói tevékenység ellátására.

[49] Az I. rendű alperesnek 2009 szeptembere és decembere között 114.516 forint bérleti díj, 2009. decembere és 2010. februárja között 100.000 forint, ezt követően 2020. áprilisáig 10.909.560 forint [2019. november 30-ig 10.031.100 forint és további 5 hónapra havi 175.692 (878.460) forint] használati díj tartozása halmozódott fel.

[50] Az elsőfokú ítélet meghozatalát követő tényre tekintettel pedig annyiban egészíti ki a másodfokú bíróság a tényállást, hogy az I. rendű alperes az Ingatlant 2021. május 4-én kiürítve a felperes birtokába visszaadta.

[51] Mindezen tényeknek is a figyelembevételével vizsgálta a másodfokú bíróság az elsőfokú bíróság ítéletének alaposságát, azzal, hogy az elsőfokú bíróság ítéletének a felperes keresetét részben elutasító rendelkezése a rPp. 228. § (4) bekezdése alapján fellebbezés hiányában jogerőre emelkedett, ezért azt a másodfokú bíróság nem érintette.

[52] A 600.000 forintos összegű alperesi beszámítási kifogás az elsőfokú eljárás során nem volt, az ezzel kapcsolatos tények előterjesztését a rPp. 235. § (1) bekezdése, a beszámítási kifogás előterjesztését pedig a rPp. 247. § (3) bekezdése zárja ki, figyelemmel arra, hogy az új tények előadásának, illetve a beszámítási kifogás előterjesztésének fenti jogszabályban előírt feltételei nem állnak fenn. Ugyanígy nem vehette figyelembe a másodfokú bíróság a rPp. 235. § (1) bekezdése értelmében a szintén csak a fellebbezésben új tényként tett alperesi állítást, hogy az Ingatlan a 2010-es évek elejétől a víz és villany szolgáltatás hiánya miatt használhatatlan, rendeltetésszerű használatra alkalmatlan is volt – amellett az elsőfokú eljárásban viszont előadott védekezése mellett, hogy a felperes 2013-tól megakadályozta az Ingatlanba bejutását.

[53] A másodfokú eljárásban merült csak fel szintén az a hivatkozás az alperesi részről, hogy a felperes nem tulajdonosa az Ingatlannak. Ugyan a fellebbezésben nem került részletesen kifejtésre, hogy ez a tény milyen jogi következménnyel járna a bérleti szerződés vonatkozásában, rámutat a másodfokú bíróság, hogy ez az állítás egyrészt a tulajdoni lapon szereplőtől tényekkel nem egyezik meg, másrészt nincs is a kereset elbírálása szempontjából jelentősége, tekintve, hogy nincs olyan jogszabályi vagy egyéb kötelezően alkalmazandó előírás, amely szerint a bérbeadónak tulajdonosnak kell lennie, és ezen állított tény sem a bérleti szerződés létrejöttét, sem annak érvényességét nem érintené.

[54] Azon hivatkozás kapcsán pedig, hogy az I. rendű alperes már nem folytat egyéni ügyvédi tevékenységet és erre tekintettel vele szemben is meg kellene szüntetni a pert, utal arra a másodfokú bíróság, hogy az egyéni ügyvédként megszűnésére már az elsőfokú eljárás során is volt nyilatkozat, azonban rámutat a másodfokú bíróság, hogy az I. rendű alperes a jogképességét nem vesztette el, az egyéni ügyvéd és a természetes személy egymástól pedig nem választható el, az egyéni ügyvéd és a magánszemély egyetlen személyben testesül meg, így nem volt akadálya az I. rendű alperessel szemben az eljárás lefolytatásának.

[55] A másodfokú bíróság egyetértett az elsőfokú bíróság érdemi döntésével és nagyrészt annak indokaival, ezért az elsőfokú bíróság ítéletét a kiegészítéssel együtt a rPp. 253. § (2) bekezdése alapján helybenhagyta.

[56] A fellebbezésben foglaltakra tekintettel a másodfokú bíróság az alábbiakat emeli ki, illetve az elsőfokú ítélet indokaihoz az alábbiakat fűzi hozzá:

[57] A felperes keresetét bérleti szerződésre, és annak megszűnésére alapította. Az elsőfokú bíróság helyesen állapította meg, hogy egyértelműen az I. rendű alperes a szerződéskötő: a bérleti szerződést bérlőként az I. rendű alperes kötötte ügyvédi iroda céljára, és az 1. számú módosításban is ő szerepel bérlőként. Azon a tényen, hogy az I. rendű alperes az Ingatlan bérlője, nem változtatott egyéb megállapodás és az sem, hogy az I. rendű alperes egyéni ügyvédi státusza időközben megszűnt, miután a fentiekben már rögzítettek szerint az egyéni ügyvéd és a természetes személy egymástól nem választható el, az egyéni ügyvéd és a magánszemély egyetlen személyben testesül meg. Az alperesi jogutódlásra vonatkozó hivatkozás pedig azért nem foghatott helyt, mert az alperesek sem azt a jogszabályi rendelkezést nem jelölték meg, amely alapján álláspontjuk szerint az I. rendű alperes volt egyéni ügyvédnek a I.r. alperes Ügyvédi Iroda a jogutódja, sem azt nem igazolták, hogy erre vonatkozóan bármilyen szerződés, megállapodás született volna a felperessel. Rámutat emellett a másodfokú bíróság, hogy a bérleti szerződés 18. pontja szerint a felek abban állapodtak meg, hogy a bérlő (I. rendű alperes) vállalkozási formájának esetleges megváltoztatása, egyéni vagy társas ügyvédi irodává alakulása a bérleti szerződést nem érinti, az változatlan tartalommal tartják fenn. Mindebből következően az I. rendű alperes akár egyéni, akár társas ügyvédi irodai tag ügyvédként a bérleti szerződés bérlője a saját személyében.

[58] A másodfokú bíróság – osztva a Fővárosi Ítélőtábla 4.Pf.21.431/2017/5. számú részítéletében foglaltakat – megállapította, hogy a bérleti szerződés 2. számú módosítása létrejötte nem igazolt, mert nem bizonyított, hogy annak aláírt második lapjához valóban az alperesi oldal által megjelölt első lap tartozik. A hivatkozott, a felperes Adminisztratúrája és a I.r. alperes Ügyvédi Iroda közötti megbízási szerződésből pedig nem következik a bérleti szerződésre, a bérlő személyének változására vonatkozó kihatás, már csak azért sem, mert az I. rendű alperessel kötött bérleti szerződés szerint a bérlő a bérleti díj és fűtési költség fejében végzi a jogi tanácsadó tevékenységet, míg a hivatkozott megbízási szerződés szerint a megbízónak megbízási díj fizetési kötelezettsége volt a jogi tanácsadó tevékenységre. Erre tekintettel a bérleti szerződés és annak 1. számú módosítása volt figyelembe vehető, és a felperes keresetét kizárólag ezek alapján kellett megítélni.

[59] A bérleti szerződés fennállása tekintetében nem nyert igazolást, hogy az egyszeri meghosszabbítását követően a felek a bérleti szerződést ismételten meghosszabbították, így az is egyértelműen rögzíthető, hogy a bérleti szerződés a határozott idő lejártával, 2009. december 10-én megszűnt. A bérleti szerződés megszűnésére figyelemmel pedig az I. rendű alperes volt bérlővel szembeni, az Ingatlan kiürítésére és a felperes részére birtokbaadásra kötelezésre irányuló kereseti kérelem alapos volt.

[60] E körben a másodfokú eljárásban bekövetkezett azon új tényre tekintettel, hogy 2021. május 4-én a kiürítés és birtokba adás megtörtént, annyi a változás, hogy ezen kötelezések kapcsán végrehajtás már nem indítható, hiszen azt egyik fél sem vitatta, hogy a kiürítés és birtokbaadás az I. rendű alperes részéről az elsőfokú ítélet meghozatalát követően teljesített.

[61] Hangsúlyozza a másodfokú bíróság, hogy ebben a körben az elsőfokú bíróság ítéletének megváltoztatására azért sem kerülhetett sor, mert az I. rendű alperes védekezése a kiürítéssel kapcsolatban kifejezetten nem azon a tényen alapult, hogy időközben kiürítette az ingatlant, hanem a bérleti szerződés fennállására vonatkozó hivatkozását tartotta fenn.

[62] A 2009. évi elmaradt bérleti díj tekintetében a felperes a számlákat csatolta. A felperes követelésével szemben az alperesek nem igazolták, hogy a 2009. októbertől a bérleti szerződés megszűnéséig terjedő időre vonatkozóan a bérleti szerződés 1. számú módosítása szerinti 8. pont alapján járó bérleti díjat megfizették volna.

[63] Annak, hogy a bérleti díjra vonatkozó számlák a I.r. alperes Ügyvédi Iroda részére kerültek kiállításra a bérlő személyének megállapításával kapcsolatban egyrészt azért nincs jelentősége, mert a bérleti szerződésben, illetve annak figyelembe vehető 1. számú módosításában kétséget kizáróan az I. rendű alperes szerepel bérlőként, másrészt az I. rendű alperes és a I.r. alperes Ügyvédi Iroda sem cáfolta a felperes keresetlevelében szereplő azon állítását, hogy a számla ilyen módon való kiállítására vonatkozóan közöttük megállapodás történt. A bérlő, így a bérleti díj fizetésére kötelezett személyében nem jelent változást, hogy a számla más nevére van kiállítva.

[64] A használati díj fizetésére vonatkozó kötelezettséget a bérlő, azaz az I. rendű alperes tekintetében a bérleti szerződés megszűnését követően az Ingatlan jogalap nélküli birtoklására, jogcím nélküli használatára tekintettel a Lakás tv. 20. § (1) és (2) bekezdése alapozza meg. E szerint a bérleti szerződés megszűnését követően a jogcím nélküli használat első két hónapjára a bérleti díjjal egyező, jelen esetben 50.000 forint/hó mértékű a használati díj. A jogszabály szerint a használati díj a két hónap elteltével emelhető. Mivel az emelt összegű használati díj mértéke tekintetében a felek között vita volt, helyes volt az elsőfokú bíróság részéről annak megállapításához igazságügyi szakértő bevonása a perben. A szakértő szakvéleményét nem teszi kétségessé az, hogy az egyes évek tekintetében különböző összegű használati díjat állapított meg. Kiemelendő, hogy éppen az alperesi indítványa alapján [40. sorszámú beadvány E) pontja] a kiegészítő szakvéleményében ennek okait a szakértő külön is megindokolta. Az alperesek által előlegezett 50.000 forint pedig a kiegészítő szakértői vélemény szakértői díjára (49.600 forint) felhasználásra került a 16.P.50.413/2019/46. számú jogerős végzés szerint.

[65] A bérleti szerződés 1. számú módosítása szerinti 8. pontja számlázásra vonatkozó rendelkezése a bérleti jogviszony megszűnése utáni jogcím nélküli használatra tekintettel járó használati díjra nem terjed ki, így alaptalan a használati díj tekintetében a

számla hiányára vonatkozó kifogás. Ugyanígy alaptalan a használati díj tekintetében a bérleti szerződésnek a bérleti díj emelésére vonatkozó rendelkezésére hivatkozás; ez a szerződéses rendelkezés a használati díjra nem terjed ki.

[66] Az Ingatlanba bejutás kapcsán az alperesi részről előadottak a használati díj megfizetésére vonatkozó kötelezettséget nem tették alaptalanná. Egyrészt a jogcím nélküli használat megállapításához nem feltétlenül szükséges a tényleges használat, ahhoz elegendő, ha a tulajdonos részére a birtokbaadás (kulcsok átadása) nem történik meg, másrészt a felperesi előadással szemben nem igazolt a bejutás hiánya, továbbá az I. rendű alperes másodfokú tárgyaláson tett fenntartott személyes előadásával is megerősítette, hogy egyeztetés után ugyan, de be tudott jutni az Ingatlanba.

[67] A felperes követelésével szembeni alperesi ellenkövetelést tartalmazó beszámítási kifogás elutasítása, tekintve, hogy ez az eljárásjogi jogintézmény arra lenne alkalmas, hogy a kereset részbeni elutasítását eredményezze, nem az ítélet rendelkező részére, hanem az indokokolásra tartozó kérdés, ezért ezt a rendelkezést a másodfokú bíróság mellőzte az elsőfokú bíróság ítéletének rendelkező részéből.

[68] A másodfokú bíróság ugyanakkor egyetértett a beszámítási kifogás elutasításával, azonban az alábbi, az elsőfokú bíróságétól részben eltérő indokok mentén. A másodfokú bíróság nem osztotta az elsőfokú bíróság álláspontját, amely szerint azért nem volt beszámítással érvényesíthető az alperesi beruházással kapcsolatos igény, mert nem egynemű és lejárt követelésről van szó. A felperesi pénzköveteléssel szemben az alperesi beruházással kapcsolatos igény is pénzkövetelés, tehát egynemű követelések állnak egymással szemben. Továbbá a követelés lejártát nem érinti az a tény, hogy annak fennállása és összege vitatott.

[69] Az alperesi beszámítási kifogása hiányos volt, mert nem volt egyértelmű nyilatkozatot arról, hogy az Ingatlanban végzett milyen beruházás kapcsán, pontosan milyen összegben, és milyen jogcímen, pontosan kinek a javára kívántak beszámítással élni. Ennek kapcsán az elsőfokú bíróság eljárási jogszabályt sértett, amikor – feltehetően az eltérő jogi álláspontja miatt – nem adott ki felhívást a beszámítási kifogás hiányainak pótlására. Ezen eljárási szabálysértés azonban nem érintette az érdemi döntést, mert a bérleti szerződés 5. és 6. pontjai együttes értelmezéséből következően a felek megállapodása arra irányult, hogy az alperesi beruházásokat a felperes nem téríti meg a bérleti díjba beszámítással, és erre vonatkozó külön megállapodás hiányában egyéb módon sem [Lakás tv. 15. § (1) bekezdés], így a beruházás értékének megtérítésére vonatkozó alperesi igény alaptalan. A beszámítási kifogás elutasítására tekintettel nem követett el eljárási szabálysértést az elsőfokú bíróság, amikor nem rendelkezett a szakértői vélemény szükségtelen kiegészítéséről a beszámítási kifogás alapjául szolgáló beruházás tekintetében.

[70] Alaptalan volt a tárgyalás felfüggesztésére vonatkozó alperesi kérelem is, figyelemmel arra, hogy a Kúria előtti eljárás befejeződött, a Fővárosi Törvényszék előtt folyó perben a tulajdoni igényt már nem érintő, csak a megbízási díjjal kapcsolatos döntés pedig nem minősül a jelen per eldöntése szempontjából előzetes kérdésnek, miután a bérleti szerződésre és annak megszűnésére alapozott felperesi követelést semmilyen módon nem érinti. A megbízási díjra vonatkozóan az eljárási szabályoknak megfelelő módon beszámítási igény az elsőfokú eljárásban nem került előterjesztésre.

[71] A 15. sorszámú elsőfokú kiegészítő ítélet elleni fellebbezéseket sem találta alaposnak a másodfokú bíróság arra figyelemmel, hogy a kiegészítő ítélet elleni fellebbezés alapja az lehet, hogy nincs helye az ítélet kiegészítésének valamilyen eljárásjogi okból, a kiegészítő ítéletben foglaltak kapcsán előterjesztett vitatás ugyanakkor az elsőfokú ítélet elleni fellebbezés elbírálásának tárgyát képezi. A kiegészítés pedig indokolt és helytálló volt a kereseti kérelemről való döntés elmaradása folytán, a fentiekben rögzítettek szerint pedig a kiegészítéssel érintett elsőfokú ítéleti döntés is helyes volt.

[72] A fellebbezések nem vezetettek eredményre, ezért az I. rendű alperes és a beavatkozó viseli a másodfokú eljárásban felmerült perköltségét. Ugyanakkor pervesztesként a rPp. 78. § (1) bekezdése és 82. § (1) bekezdése alapján köteles az I. rendű alperes megfizetni a felperes másodfokú perköltségét, amely a felperest képviselő ügyvédnek a bírósági eljárásban megállapítható ügyvédi költségekről szóló 32/2003. (VIII. 22.) IM rendelet 3. § (3) bekezdése és (5) bekezdése alapján két másodfokú tárgyaláson való részvétel és a fellebbezési ellenkérelem elkészítése kapcsán összesen hat órára számított, 18.000 forint összegű és a 3. § (2) bekezdés a) pontja és (5) bekezdése szerint a pertárgyérték (2.322.820 forint) alapján számított 58.070 forint összegű munkadíjából tevődik össze.

[73] Az I. rendű alperes teljes személyes költségmentessége folytán le nem rótt, az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény (a továbbiakban: Itv.) 46. § (1) bekezdése szerinti, a kiürítésre és birtokbaadásra vonatkozó kereseti kérelem tekintetében 300.000 forint [Itv. 39. § (3) bekezdés b) pont], a 214.516 forint (114.516+100.000) és a további használati díj tekintetében 2.108.304 forint (12×175.692), összesen 2.622.820 forint pertárgyérték alapján számított 8% mértékű (209.825 forint), valamint az 15. sorszámú kiegészítő ítélet elleni fellebbezési 9000 forint illetéket [Itv. 39. § (3) bekezdés b) pontja, 47. § (1) bekezdése] a rPp. 239. §-a folytán alkalmazandó rPp. 78. § (2) bekezdése, 84. § (1) bekezdés a) pontja, valamint a 6/1986. (VI. 26.) IM rendelet 13. § (1) bekezdése és 14. §-a alapján az állam viseli.

Budapest, 2023. november 15.